

1500567-87.2021.8.26.0529

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... fls. 12/13, o réu já foi condenado por tráfico de drogas), fixo prestação de serviços à comunidade por 05 meses, prazo máximo previsto no §3º do mesmo artigo.

Passo a dosar a pena do crime de trânsito.

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 a 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido aumento de pena de 15 dias; mais nenhum aumento na primeira etapa da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500567-87.2021.8.26.0529 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-87.2021.8.26.0529

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3040365/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 17942633 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RODNEY DA SILVA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de RODNEY DA SILVA PEREIRA. Alegou que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 11h25min., na Rua Tocantins, nº 47 - Cidade São Pedro -, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu, consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

1.1.) Consta, ainda, da denúncia, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidas, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para consumo

peçoal, 01 porção de “maconha”, com peso líquido de 5,32g, substância causadora de dependência física e psicológica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2.) Segundo a denúncia, o réu , no local, hora e data dos fatos, dirigia a motocicleta Honda/CG 160, placa FVT8C98, sem ser habilitado para a condução de veículo automotor, bem como trazia consigo, para fins de consumo peçoal, uma porção de “maconha”.

1.3.) Ao se deparar com uma guarnição da Polícia Militar, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e se chocou contra um portão residencial.

1.4.) Os policiais militares acionaram o resgate para prestar socorro médico ao denunciado, sendo, então, localizado pelos socorristas, em poder deste, a porção de “maconha” supramencionada.

1.5.) Estaria o réu, então, incurso no artigo 309, do CTB, e no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

2.) Foi recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou defesa prévia (fls. 23/24, 33 e 35/37 respectivamente).

3.) Em instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 54 e 56/58).

3.1.) O réu confessou a prática delitiva. Narrou que, quando abordado pelo policial, deixou escapar a embreagem da motocicleta sobre a qual estava, atingindo o portão de um imóvel; não sendo habilitado para tal condução. Em dua cintura, havia um “baseado”.

4.) Em alegações finais orais, o MP pediu acondenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, trata-se de réu reincidente, entendendo ser o caso de iniciar o cumprimento no regime semiaberto.

4.1.) A defesa, por sua vez, pediu a preponderância da confissão sobre a reincidência e fixação do regime aberto.

É o relatório.  
Fundamento.

5.) A demanda é procedente.

6.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 11h25min., na Rua Tocantins, nº 47 – Cidade São Pedro - nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu , consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, trazendo consigo, para consumo peçoal, maconha.

7.) A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão à fl. 07, o laudo de constatação à fls. 09/11 e laudo pericial de exame químico toxicológico à fls. 59/61, quando o perito concluiu se tratar de maconha a substância apreendida; a par da prova oral.

8.) A autoria é certa, até porque o réu é confesso. Vejamos

8.1.) Marcos, policial militar, estava em patrulhamento na Rua Tocantins, quando avistou o réu sobre uma motocicleta. Ao tentar aborda-lo, orndenando que descesse, o réu empreendeu fuga, perdendo o controle e atingindo um portão. Em revista peçoal, encontrou drogas. O réu não possuía habilitação para direção de veículos.

9.) No mais, houve não só o perigo de dano concreto, como também o réu confessou que “arrancou o portão” com a colisão, demonstrando dano.

Decido.

10.) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o réu como incurso nas penas do artigo 309, do CTB, e do artigo 28, caput, da Lei 11.343/0610.

11.) Quanto ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, não há pena privativa de liberdade a ser dosada. Por se tratar de reincidência (conforme fls. 12/13, o réu já foi condenado por tráfico de drogas), fixo prestação de serviços à comunidade por 05 meses, prazo máximo previsto no §3º do mesmo artigo.

Passo a dosar a pena do crime de trânsito.

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 a 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, sendo devido aumento de pena de 15 dias; mais nenhum aumento na primeira etapa da dosimetria, sendo que os antecedentes configuram reincidência, não há maior reprovabilidade dos delitos e não há elementos suficientes para aferição das outras seis circunstâncias previstas.

12.1.) Anoto que o crime de trânsito em apreço é formal, consumado com a direção sem habilitação cumulada com o perigo de dano; sendo o dano circunstância que extrapola, mas não configura o crime autônomo por falta de dolo (animus nocendi)

13.) Agravantes e atenuantes: consta dos autos a já referida reincidência, porém houve confissão espontânea, que deve preponderar. Porém a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, voltando a pena para este patamar (Súmula 231 do STJ).

14.) Causas de aumento ou diminuição: não há.

15.) Assim, fixo a pena do réu pelo crime de trânsito em 06 meses de detenção; pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, prestação de serviços à comunidade por 05 meses, tornando-as definitivas.

16.) Regime inicial de cumprimento de pena: aberto pelo montante da pena e por não lhe serem totalmente desfavoráveis as circunstâncias judiciais não obstante se tratar de reincidente, pois quando o legislador previu “mesmo crime”, previu que é aplicável no caso da reincidência específica. Não se tratando do mesmo tipo penal, cabe ao julgador analisar. Neste sentido:

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Art. 44, § 3º, do Código Penal. Definição do conceito de reincidência específica. Nova prática do mesmo crime. Vedação à analogia in malam partem. Medida socialmente recomendável. Condenação anterior. Necessidade de aferição.

(AREsp 1.716.664-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/08/2021)

17.) Substituição da pena do crime de trânsito: observado o artigo 44, inciso I, do Código Penal, por não lhe serem totalmente desfavoráveis as circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade, por prazo análogo, nos moldes a serem determinados em Execução Criminal.

18.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que respondeu solto por este e a pena privativa de liberdade foi substituída.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA